

1500518-39.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Precedentes do TJSP." (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

Em relação à alegação de não ter havido grave ameaça ou violência, não merece acolhimento, tendo em vista as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500518-39.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500518-39.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000855

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN ROCHA SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

RENAN ROCHA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como no artigo 157, §1º, do Código Penal, porque no dia 18 de abril de 2022, por volta das 14h20, na Avenida Nilo David, 50 - Parque Imperial, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, o veículo GM/Astra GLS, placas CYQ0A12/Jacareí, bem avaliado em R\$ 10.500,00 (auto de avaliação à p. 19) e pertencente a Fábio Yoshihide Watabe. Logo após a subtração, RENAN empregou violência contra Fábio Yoshihide Watabe, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.

Segundo apurado, na tarde dos fatos, Fábio estacionou seu veículo GM/Astra GLS, placas CYQ0A12/Jacareí em frente ao seu comércio, deixando o automóvel aberto e com a chave no console e, logo após, adentrou o estabelecimento, lá permanecendo.

Assim, por volta das 14h20min, RENAN caminhava pelo local dos fatos, quando visualizou o veículo GM/Astra GLS, placas CYQ0A12/Jacareí aberto e com a chave no console e decidiu praticar o crime em questão.

Para tanto, o denunciado adentrou o estabelecimento comercial da vítima e pediu um cigarro, momento em que a vítima informou que no local não vendiam.

Ato contínuo, RENAN se aproximou do automóvel, abriu-o, fez o carro funcionar e

empreendeu fuga na condução do veículo subtraído.

Diante disso, a vítima foi ao seu encalço, enquanto sua esposa acionou a Polícia Militar.

Passados alguns minutos, o veículo parou devido ao dispositivo eletrônico de segurança, causando seu desligamento. Assim, a vítima se aproximou do carro, momento em que, para assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si, RENAN agrediu Fábio com socos e evadiu-se do local correndo, tomando rumo ignorado. Ocorre que, policiais militares, que já haviam sido acionados via COPOM, compareceram ao local dos fatos, oportunidade em que se deparam com RENAN, indivíduo com as mesmas características transmitidas pelo COPOM, e decidiram pela abordagem. Na sequência, próximo ao local da abordagem, os policiais encontraram com a vítima que narrou os fatos.

Preso em flagrante, RENAN foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem optou pelo silêncio (p. 08).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 26/27).

A denúncia foi recebida (49/50).

O réu foi citado (fls. 63) e apresentou resposta à acusação (fls. 68/70).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 100/102).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final interrogado o réu.

Encerrada a instrução processual, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição apreensão e entrega (fls. 18), pelo auto de avaliação (fls. 19), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste

O réu RENAN ROCHA SOARES, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, disse que estava passando quando viu a chave no contato. Disse que entrou no veículo mas, havia um dispositivo corta corrente e não conseguiu levar o carro. Disse a vítima abriu a porta do veículo e começou agredi-lo. Disse que tentou fugir mas, foi detido pela polícia. Disse que tinha fugido de uma clínica de recuperação. Negou que tenha desferido socos na vítima. Disse que estava sob o efeito de drogas.

A vítima FABIO YOSHIHIDE WATABE, disse que é proprietário de um hortifrúti e tinha estacionado o carro do outro lado da rua. Disse que estavam trabalhando no estabelecimento comercial quando perceberam estavam abrindo a porta do carro e logo visualizaram uma pessoa dentro do veículo. Disse que o assaltante deu a partida e saiu com o carro mas, o veículo tinha uma chave corta corrente e logo parou. Disse que se aproximou do carro e o réu tentou fugir mas, o segurou e entraram em luta corporal. Disse que acionaram a polícia mas, o assaltante fugiu. Disse que a viatura estava próxima e logo informaram a direção tomada pelo agente e suas vestimentas. Disse que o assaltante usava uma camisa de futebol da Argentina e logo foi localizado pelos policiais e fez o reconhecimento no local e foi conduzido até a delegacia para realizar o registro da ocorrência.

A testemunha FABIO LUIZ DA SILVA, policial militar, disse que no dia dos fatos recebeu a solicitação de atendimento da ocorrência e com as características físicas e vestimentas informadas localizaram o réu. Disse que fizeram contato com a vítima que reconheceu o acusado e todos foram conduzidos para delegacia de polícia. Narrou que o acusado usava uma camisa de futebol pra Argentina.

Disse que o réu confessou que tinha tentado subtrair o veículo mas, foi impedido pela vítima. Disse que a vítima entrou em luta corporal com o acusado. A testemunha JORGE LÚCIO CAMARGO DELFINO, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitados os fatos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. O réu confessou a subtração do veículo, todavia, negou ter agredido a vítima. Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real. Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

A vítima narrou que o réu furtou o seu veículo, todavia, o ofendido conseguiu alcançar o carro e ao tentar tirar o denunciado do veículo, foi agredido. Relatou que o denunciado usou de violência ameaça para assegurar a detenção do bem subtraído.

Nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

"Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado" (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412).

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O réu foi surpreendido em poder do carro roubado.

Na seara dos crimes patrimoniais, pacífico o entendimento de que a posse da res é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Nesse sentido:

"Encontro da 'res' em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se

desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Precedentes do TJSP.” (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

Em relação à alegação de não ter havido grave ameaça ou violência, não merece acolhimento, tendo em vista as declarações da vítima confirmaram a violência e grave ameaça descritas na denúncia.

O elemento subjetivo no roubo impróprio é a vontade de subtrair e, após apossar-se da res, a de praticar violência ou ameaçar a vítima com a finalidade de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa.

A consumação deste crime restou caracterizada pelo emprego de violência e de grave ameaça à vítima, após ter ocorrido a subtração. É exatamente o caso dos autos.

Evidenciada a prática do delito de roubo impróprio, passo à fixação da pena. Respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, observo que o réu é primário. Assim, consideradas as demais circunstâncias judiciais, fixo-a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, nada digno de nota.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva no patamar em que foi fixada.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

O roubo é crime grave e enseja maior rigor na fixação da pena, sobretudo porque é fator de intranquilidade social. Todavia, na hipótese concreta, as consequências do crime e demais circunstâncias judiciais autorizam a aplicação de regime prisional mais brando do que o fechado. Deve ser considerado, ainda, o princípio da individualização da pena, sem olvidar o caráter retributivo da pena, bem como o caráter reeducativo. Trata-se de crime de roubo, em que o acusado é primário e não foi utilizada arma de fogo.

Assim, fixo o regime inicial semiaberto para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade do crime (art. 33, §3º do CP).

Descabida na hipótese a substituição da pena privativa de liberdade, haja vista o imperativo legal que a veda, qual seja, o art. 44, inciso I do CP. Igualmente incabível a suspensão condicional do processo (art. 77, III, CP).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR RENAN ROCHA SOARES à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, §1º do Código Penal, em regime semiaberto.

Faculto ao réu o apelo em liberdade (vide STJ - AgRg no RHC 112895 / RO). Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Deixo de fixar indenização em favor da vítima, porque não foram discutidos nestes autos os valores de eventuais prejuízos.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, determino as seguintes providências: 1) Expeça-se guia de recolhimento; 2) Comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD ao Juízo Eleitoral, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) comunique-se à vítima da presente decisão 4) Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações necessárias, inclusive no sistema SAJ.

Oficie-se à 15ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi impetrado habeas corpus em favor do acusado, comunicando o teor desta sentença.

P.R.I.C.

Jacarei, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA